ARCS
Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ID.19PRE024.1 CUC FVG

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI **AGHI E SIRINGHE** PER GLI ENTI DEL SSR DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Disciplinare di gara

PREMESSE ... 4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA ... 5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE ... 6
1.3 IDENTIFICAZIONE ... 6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ... 7
2.1 DOCUMENTI DI GARA ... 7
2.2 CHIARIMENTI ... 7
2.3 COMUNICAZIONI ... 7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ... 8
3.1 DURATA ... 8
3.1.1 PERIODO DI PROVA ... 9
3.2 OPZIONI E RINNOVI ... 9
3.2.1 MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL CODICE ... 9
3.2.2 AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL CODICE ... 9
3.2.3. VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO ... 9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ... 10
5. REQUISITI GENERALI ... 11
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ... 11
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ ... 11
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ... 12
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ... 12
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE ... 12
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI ... 12
7. AVVALIMENTO ... 12
8. SUBAPPALTO ... 13
9. GARANZIA PROVVISORIA ... 14
10. SOPRALLUOGO ... 16
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC ... 16
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ... 16
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ... 17
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO ... 18
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ... 19
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ... 19
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ... 21
14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO ... 22
14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI ... 22
15. OFFERTA TECNICA ... 24

15.1. CAMPIONATURA 24
16. OFFERTA ECONOMICA 25
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 26
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 27
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 27
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 27
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 27
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 28
20. APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 28
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE 29
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 29
22.1 VERIFICA DEI COSTI DELLA MANODOPERA 30
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 30
23.1 STIPULA DEL CONTRATTO 32
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 33
25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 33
25.1 CLAUSOLA SOCIALE 33
25.2 RINVIO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE 33
26. CODICE DI COMPORTAMENTO 33
27. ACCESSO AGLI ATTI 33
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 34
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 34

PREMESSE

Il presente documento regola la partecipazione alla gara per l'affidamento della fornitura di AGHI E SIRINGHE per gli Enti del Servizio sanitario regionale, *infra* meglio specificati, della Regione Friuli Venezia Giulia – **ID.19PRE024.1 CUC FVG**, di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet *www.arcs.sanita.it* e su *www.eappalti.fvg.it*, nonché per estratto sui due quotidiani nazionali e due quotidiani regionali.

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la salute (di seguito denominata ARCS), ha indetto per conto della Centrale unica di committenza regionale (di seguito denominata CUC), soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 455 della legge n.296/2006, gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in oggetto, con l'osservanza delle presenti norme, nonché delle disposizioni contenute nello Schema di convenzione e nel Capitolato Tecnico.

L'ARCS opera per detta procedura di gara per conto della CUC in esecuzione di apposito rapporto di avvalimento, come previsto dall'art. 44, comma 4 bis e comma 4 ter della L.R. 26/2014.

L'ARCS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all'individuazione del miglior offerente mentre soggetto legittimato e competente per la sottoscrizione della convenzione con la/e ditta/e affidataria/e è la CUC.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato eAppaltiFVG (di seguito anche piattaforma) accessibile all'indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/ e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Luciano Zanelli della CUC e quale responsabile della procedura di gara la dott.ssa Elena Pitton, fermo restando la competenza dei singoli Enti in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del Procedimento relativamente al singolo Contratto di Fornitura. Infatti gli Enti che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza, quale è CUC, nominano per ciascuno dei detti acquisti un Responsabile del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione. Il Responsabile del Procedimento dell'Ente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

Il Direttore di esecuzione della convenzione risulterà persona individuata all'interno di ARCS, e a quest'ultimo spetterà pertanto gestire le eventuali variazioni inerenti la convenzione.

I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti del SSR interessati ed il Fornitore attraverso la stipula di "Contratti derivati".

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è presso le Aziende del SSR FVG, Magazzino sede di Interporto Pordenone.

In particolare, rimane nella competenza di:

CUC –soggetto aggregatore regionale: la stipula della convenzione con l'operatore economico affidatario

Ciascun Ente del SSR (incluso ARCS) con riferimento al contratto derivato sottoscritto e inerente la fornitura:

- la nomina del Responsabile del procedimento (RUP) per la fase dell'esecuzione contrattuale e quindi dei singoli contratti derivati (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)
- la nomina del Direttore dell'esecuzione contrattuale (art.101 e art. 111 del D.Lgs. 50/2016)
- la sottoscrizione e la gestione del relativo contratto derivato
- la gestione della fatturazione e dei pagamenti relativi alle strutture di competenza
- la gestione dei contenziosi e l'irrogazione delle penali, entrambe quando correlate all'esecuzione del singolo contratto derivato
- ogni altra attività attinente l'esecuzione contrattuale del contratto derivato.

Per la ripartizione delle competenze in ordine a recesso e risoluzione di convenzione e dei contratti derivati, si veda quanto previsto nello schema di Convenzione.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS-electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici; trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte" reperibile all'area pubblica della piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina:

https://arcs.sanita.fvg.it/ dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware,* del *software,* dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet,* restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "*Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Nelle more dell'adeguamento al D.P.C.M. 12 agosto 2021 n. 148, è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo a operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS;
c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
     iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta l'operatore economico dovrà, se non già registrato, effettuare la registrazione al portale all'indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/- sezione "Servizi per gli Operatori Economici" - e seguire le indicazioni ivi contenute. La registrazione al portale è a titolo gratuito. Istruzioni dettagliate sulla modalità di registrazione e identificazione sono disponibili sulla Home Page della piattaforma stessa.

Per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo della piattaforma telematica, è a disposizione il servizio di supporto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, ai riferimenti indicati nella sezione "Contatti" del portale eAppaltiFVG:

Tel.: 800 098 788 (post selezione 7)

Fax: 02 266 002 242

Mail: supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Schema di convenzione
4) Capitolato tecnico e relativi allegati
5) *DUVRI (ove previsto dalla normativa)*
6) Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dall'ARCS;
7) Informativa ai sensi dell'Art. 13 Codice della privacy e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

La documentazione di gara è in formato elettronico, pubblicata e accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://arcs.sanita.fvg.it/it/arcs/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/, che rinvia alla documentazione presente sulla Piattaforma eAppaltiFVG (https://eappalti.regione.fvg.it/).

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la funzionalità della "Messaggistica" della "RdO on line – **busta amministrativa**" **entro il termine indicato nel bando di gara** pubblicato su GUCE E GURI (entro le ore 12:00) Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma eAppaltiFVG, in Area pubblica, sezione "Bandi e Avvisi".
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.
Non viene fornita risposta alle richieste tardive e/o presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando

mezzi di comunicazione elettronici.
Ai fini di cui all'art. 76, commi 5 e 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare in sede di offerta l'indirizzo PEC di elezione del domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" della RdO on line "BUSTA AMMINISTRATIVA".

La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RdO on line, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul portale eAppaltiFVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è articolato in lotti, specificati nel file "Capitolato tecnico" di gara, corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

Vedere Elenco lotti nell'Allegato al Capitolato Tecnico.

L'importo a base di gara indicato nel Capitolato Tecnico è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Le opzioni contrattuali sono indicate in dettaglio nello Schema di convenzione e Capitolato Tecnico.

Poiché il presente affidamento ha a oggetto una **fornitura senza posa in opera**, si precisa che:

- non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali, è pari ad euro 0,00 (zero);
- non rilevano i costi della manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 16, ultimo periodo e 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016;

l'operatore economico, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 non deve indicare nell'offerta economica gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni, per le quali si veda oltre) è di **48 mesi**.
La decorrenza nonché l'eventuale termine entro il quale dovrà prendere avvio l'esecuzione sono indicati in schema di convenzione.

3.1.1 PERIODO DI PROVA

Non previsto per la presente procedura.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

3.2.1 MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL CODICE

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, che deve intendersi qui espressamente richiamato.
I dati di attività/consumo indicati nel presente disciplinare sono stati calcolati in base ai fabbisogni comunicati dagli Enti del SSR, tenuto conto all'andamento storico e di opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presuntivi e indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovute anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli Enti interessati e agli eventi pandemici ancora in atto.

Opzioni temporali

Gli Enti del SSR - per mezzo di ARCS - si riservano la facoltà di disporre la prosecuzione del contratto con le seguenti modalità:

- esercizio della c.d. "**opzione di rinnovo**", di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per ulteriori **12 mesi**, previa positiva verifica della qualità della fornitura erogato, oltre che della sussistenza delle condizioni di convenienza economica.
- esercizio della c.d. "**proroga tecnica**" di cui all'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo di **6 mesi,** necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

In tali casi il contraente è tenuto ad accettare la prosecuzione del contratto, agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Gli Enti del SSR - per mezzo di ARCS - esercitano le opzioni di cui sopra comunicando prima della scadenza originaria del contratto la propria intenzione all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

Sono esclusi rinnovi o proroghe tacite.

Opzioni quantitative

Gli Enti del SSR destinatari dell'appalto si riservano di variare quantitativamente la presente fornitura fino al valore massimo indicato in capitolato, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (D.Lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. a). Gli stessi, inoltre, hanno la facoltà di richiedere un aumento o una diminuzione dell'ammontare di ogni singolo lotto fino alla concorrenza di un quinto del suo valore aggiudicato, senza che a fronte di questa richiesta in aumento o in diminuzione il fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti (c.d. "quinto d'obbligo" di cui al D.Lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 12).
L'appaltatore sarà obbligato a eseguire le prestazioni in aumento richieste.

Revisione dei prezzi

Si rimanda a quanto previsto all'art 3 dello schema di convenzione.

3.2.2 AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL CODICE

NON PREVISTO PER LA PRESENTE PROCEDURA

3.2.3. VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto per ciascun lotto è indicato in capitolato tecnico a cui si rimanda integralmente

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice dei Contratti Pubblici.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In caso di suddivisione della gara in lotti, i concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice dei Contratti Pubblici, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista

di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice**. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c). del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti in sede di verifica per l'efficacia dell'aggiudicazione devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti e ss. mm. ii.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass - Accesso riservato all'Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute.

Il concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposito PassOE o altro documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC che attesta che l'operatore economico concorrente può essere sottoposto a verifiche tramite il sistema AVCpass.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti per la presente procedura

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non previsti per la presente procedura

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice dei Contratti Pubblici devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEI E anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di **esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è ammesso nei limiti della vigente normativa, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.-
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

a) una **garanzia provvisoria** pari al *2% del prezzo base dell'appalto* (*vedere prospetto allegato al Capitolato Tecnico).* Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

n.b: l'impegno del fideiussore è rilasciato in favore del soggetto contraente (ovvero in favore della Centrale Unica di Committenza (CUC).

In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un'unica garanzia provvisoria cumulativa e un unico impegno al rilascio della definitiva, purché siano indicati tutti i lotti per i quali si intende partecipare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso c/c di Tesoreria BANCA INTESA SANPAOLO SPA, CODICE IBAN: IT57F0306912344100000046105 intestato ad AZ. REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS), CODICE BIC/SWIFT: BCITITMM, con la seguente causale "*cauzione per la procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento della fornitura di ..... per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia (ID.....)*";

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia fideiussoria** deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, ovvero sia Azienda regionale di coordinamento per la salute **- ARCS**;

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;

d) avere **validità per 240 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari*per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma eAppaltiFVG in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. A comprova di tali poteri, il soggetto firmatario deve rendere anche apposita autodichiarazione sottoscritta con firma digitale, resa nelle forme degli art. 46 e art. 47 del DPR n.445/2000, sul possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tale ultimo caso, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
c) duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.Lgs. n.82/2005.

Nb allegare nella busta amministrativa la dichiarazione rilasciata dal soggetto sottoscrittore in merito ai poteri necessari per impegnare il garante*

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara in sede di partecipazione alla procedura il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, preferibilmente producendo unitamente al resto della documentazione amministrazione l'"Allegato Riduzioni garanzia provvisoria", il cui facsimile può essere reperito all'interno degli allegati alla busta amministrativa elettronica presente in piattaforma.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d). e). f). g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione, fatta salva l'ipotesi del raggruppamento verticale, dove la riduzione è ammessa *pro quota* in capo alla capogruppo o alla mandante che possegga la referenza;
b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la

predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata ma sempre pro quota, anche in caso di raggruppamento orizzontale", oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

NON PREVISTO PER LA PRESENTE PROCEDURA.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per ciascun lotto i concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020 o successiva delibera.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Vedere capitolato tecnico	Vedere capitolato tecnico	Vedere capitolato tecnico

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito de/l'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

IL PAGAMENTO CIG POTRÀ ESSERE EFFETTUATO NON PRIMA DI 15 GIORNI DAL TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE INDICATO DAL BANDO DI GARA.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere **presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma eAppaltiFVG**. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte dei soggetti legittimati, secondo quanto previsto nel presente disciplinare.

Il dichiarante produce copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, da allegare preferibilmente alla domanda di partecipazione. Per ciascun dichiarante è sufficiente la produzione di una sola

copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni in più documenti distinti.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione della offerta, se presentata in copia, è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, fatto salvo quanto previsto specificatamente per la garanzia provvisoria.
L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma eAppaltiFVG.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma, si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

All'interno di ogni sezione della busta (amministrativa/tecnica/economica) di eAppaltiFVG è possibile allegare un singolo file oppure una cartella compressa contenente più file per una **dimensione massima di 52 MB per ogni sezione**. È concesso allegare nella sezione "Allegati generici/aggiuntivi" altra documentazione se la sezione di cui sopra supera i 52 MB.
Con riferimento alla busta amministrativa e tecnica, la Piattaforma eAppaltiFVG accetta documenti prodotti in formato ".pdf", in formato testo leggibile, ricercabile ed estraibile (non sono ammessi file ".pdf" generati da scansione).
Per la modalità di firma digitale di tutta la documentazione, è consigliato utilizzare i formati idonei alla conservazione digitale ("PDF/A-1b" oppure "PDF/A-1a").

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"***OFFERTA***" è composta da:

BUSTA A – **Documentazione amministrativa,** a livello di RDO Multilotto;
BUSTA B – **Offerta tecnica,** autonoma e distinta per ogni lotto per il quale si intende partecipare;
BUSTA C – **Offerta economica,** autonoma e distinta per ogni lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata a mezzo di e-mail inviata all'indirizzo indicato in fase di registrazione alla Piattaforma.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la modulistica di gara è reperibile sul portale eAppaltiFVG (https://eappalti.regione.fvg.it) Area allegati della RdO di pertinenza (amministrativa, tecnica ed economica).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Il requisito della traduzione giurata è obbligatorio per la documentazione inserita nella busta amministrativa mentre è facoltativo nella documentazione tecnica inserita nella busta tecnica per la quale è sufficiente quindi una traduzione semplice. Si precisa che i certificati CE, ISO e la Dichiarazione di Conformità possono essere presentati in lingua inglese. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta e durante tale periodo è irrevocabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data, ai sensi dell'art. 32 comma 4 D.Lgs. n.50/2016.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo) aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Se la garanzia provvisoria è stata rilasciata per un importo erroneamente inferiore a quello dovuto, l'importo è sanabile laddove la garanzia provvisoria originaria abbia data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a 10 (dieci) giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere attraverso la funzionalità della "Messaggistica" della "RDO ONLINE".
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede alla **esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici, è facoltà della Stazione Appaltante chiedere, se necessario, chiarimenti ai concorrenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presenti nel contenuto della documentazione amministrativa.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'area Risposta "RDO Amministrativa" della Rdo online, l'operatore economico concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

1) **Domanda di partecipazione** (vedasi Allegato "A");
2) **DGUE** nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione (in caso di avvalimento si rinvia all'art. 14.4 e in caso di eventuali soggetti associati si rinvia all'art. 14.6);
3) **Dichiarazioni integrative al DGUE** (vedasi Allegato "A.1");
4) **Titolo giustificativo dei poteri del sottoscrittore** (procura), se previsto;
5) Ricevuta di pagamento elettronico della **marca da bollo** / copia del contrassegno della **marca da bollo** in formato.pdf;
6) **Garanzia provvisoria**;
7) **Dichiarazione di impegno di un fideiussore**;
8) relativamente all'eventuale riduzione di cui al precedente punto 3 (garanzia provvisoria) il concorrente dovrà inserire la dichiarazione firmata digitalmente di cui all'**Allegato "Riduzioni garanzia provvisoria"** (vedasi Allegato "Riduzioni garanzia provvisoria").
9) **Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC**, se dovuto;
10) **Patto di integrità** sottoscritto digitalmente (vedasi Allegato "B");
11) **PassOE** (dell'operatore economico concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria).
12) **Informativa** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, debitamente controfirmata digitalmente (vedasi Allegato "C");
13) **Scheda fornitore** debitamente compilata, sottoscritta digitalmente (vedasi Allegato D);

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato "A"**.
Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto o lotti concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2

lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante con Decreto del Commissario Straordinario n. 99 del 19/09/2016 reperibile sul sito di ARCS www.arcs.sanita.fvg.it alla sezione "Amministrazione trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità approvato con Decreto del Direttore Generale n. 65 del 27/06/2017 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012). La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo n.159/2011;
- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale, se prevista nel Disciplinare di gara;
- di accettare, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario i requisiti per l'esecuzione del contratto eventualmente indicati all'art. 24 del presente disciplinare;
- di essere iscritto – se richiesto - nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ..... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- nel caso di **operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- nel caso di **operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**: il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- nel caso di **operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**: il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 30 del presente Disciplinare.

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera I) del D.Lgs. n. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma

3 del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o coassicurazione o GEIE **già costituiti**, dalla mandataria/capofila o dalla società;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o coassicurazione o GEIE **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma *4-quater,* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma *4-quater,* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di Consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal Consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 e inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.- Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
Le Stazioni Appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, Allegato B e al Decreto Legislativo n. 117/2017, articolo 82.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo, di cui allo schema allegato (fac-simile "Allegato DGUE").
Presenta, inoltre, il Documento di Gara Unico Europeo per ciascuna eventuale ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Sono considerati documenti <u>essenziali</u> ai fini della partecipazione alla gara:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- DGUE;
- Garanzia provvisoria;
- Impegno di un fideiussore a prestare la garanzia definitiva;
- Versamento contributo ANAC;
- Patto di integrità.

L'ARCS si riserva, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445/2000, di procedere ai previsti controlli nei confronti dei partecipanti alla gara. Nel caso in cui la garanzia provvisoria non sia rilasciata in modalità digitale si riserva di chiedere la trasmissione del documento cartaceo originale.

<u>Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) della piattaforma eAppalti FVG previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente Richiesta di Offerta dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RdO on line.</u>

Nessun dato di carattere economico, a pena di **esclusione** dalla gara, dovrà essere riportato nell'area Risposta Busta Amministrativa e nell'area Risposta Busta Tecnica. In fase di qualifica e di valutazione tecnica, la SA non accederà a nessun dato amministrativo o tecnico erroneamente inserito dall'OE nella Risposta Busta Economica, stante l'intangibilità di quest'ultima prima dell'apertura della fase di valutazione economica.
Per i documenti e le dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dalla Piattaforma. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla Piattaforma potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante al di fuori dalla Piattaforma, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero e correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le proprie modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito delle Area

Risposta delle "RdO on line".

15. OFFERTA TECNICA

Per ciascun lotto di partecipazione la documentazione tecnica, da inserire nell'Area "Risposta busta tecnica" della RDO ON LINE, dovrà contenere i documenti indicati nel capitolato tecnico a cui si rimanda integralmente.

La documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere resa in formato pdf non scansionato, che consenta quindi la ricerca all'interno del testo.

Deve essere presentata una sola offerta tecnica. La presentazione di offerte multiple comporta l'automatica **esclusione** dell'offerente dalla gara.

L'offerta tecnica deve essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice; oppure dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di RTI o consorzio o GEIE già costituito; oppure, nel caso di RTI o consorzio o GEIE o contratti di rete da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.

A pena di **esclusione** non sono ammesse offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato;

15.1. CAMPIONATURA

Al fine di riscontrare la idoneità all'uso di beni e/o servizi offerti nonché le caratteristiche tecnico/qualitative/funzionali indicate nella documentazione presentata a corredo della offerta fini della verifica della loro conformità ai requisiti tecnico funzionali previsti nel capitolato tecnico di gara, le ditte concorrenti dovranno far pervenire presso **l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS)- Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN) -** entro i termini di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta così come indicato nel bando di gara una campionatura (anche non sterile) almeno nelle seguenti quantità:

- n. 10 pezzi per ogni lotto, nel caso in cui il lotto non sia suddiviso in voci (esempio: se una ditta presenta offerta per il lotto n. 6, deve presentare come campionatura n. 10 pezzi);
- n. 5 pezzi per ognuna delle voci del lotto, nel caso in cui la ditta presenti offerta per lotti composti da più voci.

Gli orari per la consegna dei campioni sono i seguenti:

• dal lunedì al venerdì: 08.00 -14.00

L'invio della campionatura è a spese e a rischio esclusivo dell'offerente medesimo. Non saranno prese in considerazione campionature pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.

Ciascun campione dovrà essere contrassegnato con:

- il numero del lotto/voce di gara;
- il nome commerciale e codice del prodotto offerto;
- il nome dell'operatore economico

I campioni dovranno essere racchiusi in plico confezionato in modo tale da garantire l'integrità del contenuto. All'esterno del plico dovrà essere presente:

- il documento di trasporto (con specifica indicazione del numero di colli per ogni lotto dei codici dei quantitativi dei prodotti campionati)
- gli estremi del mittente (ragione/denominazione sociale dell'operatore economico);
- la dicitura: "Campioni per la partecipazione alla gara per l'affidamento della fornitura di **AGHI E SIRINGHE – ID.19PRE024.1 CUC FVG**"

Ciascun concorrente deve presentare, per ciascun lotto cui intende partecipare, la campionatura richiesta, che è fornita a titolo **gratuito** alla Stazione Appaltante.

La campionatura è messa a disposizione della Commissione Giudicatrice per poter essere visionata ed eventualmente utilizzata per la prova pratica e/o per lo svolgimento di adempimenti istruttori, avvalendosi - se necessario- anche di laboratori esterni specializzati.
L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti.

Tutti i campioni inviati devono corrispondere –oltre a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara- ai prodotti offerti in gara dal concorrente e ai prodotti successivamente forniti dall'aggiudicatario in sede di esecuzione del contratto.
La campionatura dei prodotti offerti dall'aggiudicatario costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale, al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso dell'intera fornitura.
La campionatura prodotta dovrà rispettare le caratteristiche minime previste dal capitolato tecnico del lotto di riferimento. Qualora venga riscontrato dalla Commissione giudicatrice che la campionatura prodotta non rispetti le caratteristiche tecniche minime previste dagli atti di gara, l'operatore economico verrà escluso dalla procedura.
La campionatura presentata in gara non è restituita, fatte salve:
- diverse indicazioni di ARCS;
- specifiche eccezioni, su richiesta dell'operatore economico concorrente.

Nel caso in cui venga autorizzata la restituzione, la campionatura sarà restituita nelle condizioni in cui si troverà al termine delle operazioni di gara.

16. OFFERTA ECONOMICA

La documentazione economica da inserire nell'Area "Risposta busta economica" di ciascuna RDO ON LINE contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello (Allegato E) al presente Disciplinare di gara.
L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'articolo 14.1 del Disciplinare.

Con riferimento *a ciascun singolo lotto* cui si intende partecipare, le imprese concorrenti devono:

1. compilare **l'offerta a video** indicando nel campo "*Offerta unitaria*" della piattaforma eAppaltiFVG il Valore complessivo dell'offerta ("*Totale offerto per lotto*") risultante dalla compilazione dello schema di cui all'"Allegato E". Il valore complessivo dell'offerta da inserire a sistema dovrà essere uguale al valore indicato nel foglio excel firmato digitalmente.
2. produrre e allegare a sistema nell'apposita sezione della Busta Economica, **l'"Allegato E" in formato excel (XLSX) firmato digitalmente** riportante tutte le informazioni ivi previste, tra cui (**ad esclusione delle fornitura senza posa in opera**):
   - la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro ex art.95, comma 10 del Codice, redatta in calce alla offerta economica sul fac simile "Costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro". La quantificazione di tali costi spetta al Concorrente in rapporto all'offerta medesima. Detti costi sono connessi con l'attività d'impresa e devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Per mero chiarimento si segnala che tali costi sono propri del Concorrente e sono diversi dagli oneri della sicurezza per le interferenze, che sono invece determinati dalla Stazione appaltante all'art.3 del Disciplinare di gara;
   - la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici, redatta in calce alla offerta economica sul fac simile "Costi della manodopera".

Il fornitore dovrà inserire nella busta telematica anche il documento, firmato digitalmente "*Struttura economica dell'offerta*" ai fini di consentire alla S.A. di poter effettuare le eventuali verifiche di cui all'art. 97 del Codice.

I valori offerti (e indicati nell'Allegato E) devono essere indicati sia in cifre sia in lettere e devono essere indicati IVA esclusa.
Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dell'Allegato E, si potranno indicare fino ad un massimo di cinque cifre decimali sia per i prezzi unitari che per i prezzi complessivi.
La ditta dovrà indicare un prezzo unico netto, nel senso che eventuali sconti dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di sconti percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati a parte.

In caso di **discordanza**:
- **fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il valore in lettere**;
- **tra valori indicati nell'offerta sottoscritta digitalmente e quelli inseriti a portale, saranno ritenuti validi i valori riportati nell'offerta sottoscritta digitalmente**.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**:
- non deve contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;
- non deve essere espressa in modo indeterminato, parziale o fare riferimento ad altre offerte proprie o di altri.

Sono **inammissibili**:
- le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta laddove previsto o, se del caso, non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati all'articolo 3 del presente Disciplinare;
- per il medesimo lotto, le offerte formulate "in alternativa";
- le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente Disciplinare;
- le offerte che risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	**100**

Il punteggio di valutazione dell'offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente formula:

PCF = PTF + PEF

dove:

PCF= punteggio finale complessivo assegnato all'operatore economico concorrente

PTF= punteggio finale assegnato all'operatore economico concorrente per l'offerta tecnica
PEF= punteggio finale assegnato all'operatore economico concorrente per l'offerta economica

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche prescritte nel Capitolato Tecnico. Saranno effettuate le verifiche dell'idoneità/non idoneità dei prodotti offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.
Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016. Si considera che ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti potranno essere ammessi purché *la ditta ne dimostri l'equivalenza o il miglioramento*. Ai sensi dell'art. 68 quindi l'offerta tecnica dovrà essere corredata, da una relazione tecnica che, evidenziando la non conformità, motivi che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche di gara.
La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall'ARCS, laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti eventuali chiarimenti in merito all'offerta presentata ritenuti necessari per una più precisa valutazione della stessa.
Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi (qualitativi, economici e complessivi) e all'eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione e relativa ripartizione dei punteggi elencati nelle tabelle presenti nel Capitolato tecnico a cui si rimanda integralmente.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo al prezzo sarà determinato dalla formula indicata nel Capitolato tecnico a cui si rimanda integralmente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dallo specifico Regolamento di ARCS.
La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari (**n. 3 membri**), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
Ai fini di trasparenza e ai sensi dell'art. 29 Codice dei Contratti Pubblici e anche del D.Lgs. n. 33/2013, la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati nell'area pubblica della singola procedura di gara presente sulla piattaforma eAppaltiFVG.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
Il RUP si può avvalere dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione

amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Si precisa che l'intera procedura di gara viene espletata in modalità telematica tramite la piattaforma eAppaltiFVG: le caratteristiche oggettive della modalità telematica garantiscono la pubblicità delle operazioni di gara, l'integrità e l'immodificabilità delle offerte.

Per quanto riguarda le sedute pubbliche telematiche, si chiarisce che:

1) le date delle singole sedute pubbliche telematiche sono comunicate almeno 3 giorni prima delle stesse, mediante comunicazione *nell'Area pubblica* della Rdo online sulla piattaforma eAppaltiFVG. ARCS si riserva la facoltà di inviare la comunicazione anche a mezzo della funzione di messaggistica della Rdo online sulla piattaforma eAppaltiFVG.
2) le operazioni di ogni seduta pubblica sono verbalizzate.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, la pubblicità delle sedute è garantita:

- dallo svolgimento della seduta pubblica in presenza;
- dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma mediante la tempestiva pubblicazione degli esiti della seduta pubblica telematica

20. APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, l'apertura delle buste amministrative avverrà in seduta pubblica telematica, **nel giorno e all'ora indicati nel bando di gara**.
Le operazioni saranno svolte dal RUP o dal Seggio di gara all'uopo nominato.
Nel corso di una o più sedute pubbliche di apertura della busta amministrativa (durante le quali l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema) si procede nell'ordine:

a) alla ricognizione dei "plichi digitali" pervenuti entro i termini previsti;
b) alla apertura della "Busta Amministrativa" e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti;
c) alla verifica della completezza e conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
d) alla verifica dei requisiti di partecipazione prescritti in capo agli operatori economici offerenti.

Il RUP o il Seggio di Gara:

- quando lo ritenga necessario, può svolgere la valutazione sostanziale dei punti c) e d) in seduta riservata off line;
- all'esito delle verifiche, se necessario o opportuno, attiva la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 14 del presente Disciplinare.

Il RUP propone le esclusioni e le ammissioni degli operatori economici offerenti nella procedura di gara.
Il provvedimento di presa d'atto dell'esito di tali sedute che, per l'effetto, dispone le esclusioni e le ammissioni degli operatori economici offerenti, è pubblicato ai sensi della vigente normativa nell'area pubblica della procedura di gara sulla piattaforma eAppaltiFVG (alla quale rinvia la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Stazione Appaltante) ed è comunicato nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 76 comma 2-*bis* del D.Lgs. n.50/2016.
Ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, è fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Terminati i lavori di ammissione si procederà allo scarico delle buste tecniche dei soli concorrenti ammessi che verranno tramesse alla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e, successivamente, procederà alla valutazione e alla conseguente attribuzione dei punteggi, in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella di riferimento, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In successiva seduta pubblica, il RUP o il Presidente del Seggio di gara procederà –per ciascun lotto- a dare lettura dei punteggi tecnici assegnati alle singole offerte, inserendo gli stessi all'interno delle singole RDO, dando inoltre atto degli operatori economici ammessi ed esclusi dalla successiva fase di gara.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche. Il RUP o il Presidente del Seggio di gara procede quindi alla apertura delle "buste economiche" dei soli operatori economici ammessi.

Il RUP o il Seggio di gara procede –per ciascun lotto- alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione del miglior offerente secondo il criterio di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 s.i.m. (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo).
L'appalto verrà affidato alla ditta che avrà ottenuto per ogni lotto il punteggio complessivo più alto
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo secondo le modalità che saranno comunicate da ARCS secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo*, la commissione procede mediante il sorteggio in seduta pubblica per individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, è redatta la graduatoria, individuando per ciascun lotto il miglior offerente e il secondo in graduatoria.
Qualora nel corso della seduta pubblica di valutazione delle offerte economiche si individuino offerte che superino la soglia di anomalia *ex* articolo 97, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP o il Seggio di gara, dandone comunicazione al RUP, chiude la seduta pubblica.
Concluse le operazioni di gara, tutti gli atti e i documenti della gara sono trasmessi al RUP per i successivi adempimenti.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22.1 VERIFICA DEI COSTI DELLA MANODOPERA

Nel caso di fornitura con posa in opera e/o di fornitura di beni con servizio di assistenza tecnico manutentiva la Stazione Appaltante, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, provvede a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ex art. 97 comma 5 lett. d) del D.Lgs. n.50/2016.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito di quanto sopra, dopo l'eventuale sub-procedimento di verifica di congruità delle offerte di cui all'art. 97 D.Lgs. n.50/2016, il RUP -visti gli esiti delle attività svolte dalla Commissione giudicatrice e dall'eventuale Seggio di gara- comunica al Dirigente responsabile della struttura preposta la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico risultato miglior offerente individuato per ciascun lotto, secondo il criterio di individuato nel presente disciplinare e le eventuali esclusioni degli operatori economici per i motivi accertati in sede di valutazione delle offerte tecniche o delle offerte economiche per ciascun lotto.

Per quanto riguarda le esclusioni, in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l'organo competente per la relativa fase provvede a comunicare al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;
- la presentazione di offerte irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- la presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- il mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica, ove prevista.

L'individuazione da parte dell'ARCS della ditta risultata migliore offerente diverrà immediatamente vincolante per la stessa. Il verbale di gara ha valore di proposta di aggiudicazione.

L'ARCS si riserva:

- la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del Codice degli Contratti Pubblici;
- di non procedere ad aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016;
- di non procedere ad aggiudicazione ovvero di revocare l'aggiudicazione - con la conseguente mancata stipula del contratto o della convenzione – qualora, anteriormente alla stipula del medesimo/a, Consip S.p.A. renda disponibili convenzioni di servizi/forniture a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui al Decreto Legge n. 95/2012 (convertito con mod. dalla Legge n. 135/2012, cd. Spending Review) e lo stesso concorrente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999. Si precisa che la suddetta previsione è stata inserita sulla base di

quanto disposto dall'art. 15 comma 13 lett.b) del D.L. n. 95/2012 come convertito nella L. n. 135/2012, posto che, per gli Enti del SSN, va esclusa una diretta applicazione dell'art. 1 della norma sopra citata. Pertanto, la relativa clausola di recesso potrà essere esercitata dall'Amministrazione nel caso in cui ricorrano le condizioni specificatamente riportate da tale normativa.

La Stazione Appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, aggiudica l'appalto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto *ex* art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011. Il recesso può essere disposto anche laddove siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
Il contratto è stipulato trascorsi **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula del contratto avrà luogo di norma entro il termine previsto dalla normativa in vigore ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

GARANZIA DEFINITIVA:

La ditta sarà tenuta al versamento della garanzia definitiva a favore di CUC, entro 15 giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta da parte dell'ARCS; si provvederà poi alla stipula della Convenzione con la CUC.
Secondo quanto previsto dall'art. 103 D. Lgs. 50/2016, la garanzia prestata a favore di CUC dovrà essere costituita sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D. Lgs 50/2016; la stessa dovrà avere un importo pari al 10% dell'importo contrattuale (con la specificazione che potranno essere effettuate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, in tema di garanzia provvisoria e gli aumenti di cui all'art. 103, comma 1), e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 D. Lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo.
Si precisa che l'amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia definitiva a mezzo lettera e che il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D. Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di CUC.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La CUC inoltre ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso l'individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese si precisa che:

- il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all'art. 48 D. Lgs. 50/2016 ed art. 1392 c.c., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell'ARCS di approvazione delle risultanze di gara;
- la garanzia definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (capogruppo).

Per le modalità di presentazione della garanzia definitiva si rinvia a quanto già disposto per la cauzione provvisoria. In particolare ove la garanzia non sia rilasciata in origine in modalità digitale l'aggiudicatario dovrà trasmettere il documento cartaceo originale entro i termini indicati nella comunicazione di aggiudicazione.
La Cauzione definitiva dovrà essere prestata a favore della CUC – FVG, in qualità di Soggetto Aggregatore

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D. Lgs. 50/2016
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs.n.50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è indicato nel quadro economico dell'intervento. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice, se stipulati e sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

23.1 STIPULA DEL CONTRATTO

Per la stipula del Contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare all'ARCS per il successivo invio

alla CUC (che sottoscrive il contratto) la seguente documentazione:
• documento che attesti la costituzione della garanzia definitiva, così come sopra indicato;
• atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento);
• ogni altro documento previsto dal Disciplinare e Capitolato tecnico.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

25.1 CLAUSOLA SOCIALE
Non prevista

25.2 RINVIO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE
L'oggetto, le modalità e la gestione del servizio/fornitura sono disciplinati dal relativo Schema di Convenzione che verrà stipulato tra CUC e la ditta aggiudicataria.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento di ARCS e neI Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ARCS.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante:
- https://arcs.sanita.fvg.it/it/arcs/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-di-comportamento/;
- https://arcs.sanita.fvg.it/it/arcs/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della presente procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs.n.50/2016 e dalla Legge n. 241/1990 s.m.i.-
Come già precisato all'art. 15 del Disciplinare, nel caso in cui il concorrente ritenga che la propria offerta tecnica e/o le giustificazioni dell'offerta economica contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico e/o commerciale tutelato dalla vigente normativa, egli dovrà produrre apposita **dichiarazione**, resa nelle forme del D.P.R. n. 445 del 2000 (articoli 46 e 47) e inserita nella busta "documentazione tecnico-qualitativa", **contenente congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale**, con indicazione dell'istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (es. marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale).
Tale dichiarazione dovrà essere corredata da documentazione a comprova dell'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato.
Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la effettiva sussistenza di eventuali segreti tecnici e/o commerciali.
In caso di richiesta di accesso agli atti di gara da parte di partecipanti alla procedura, l'Amministrazione provvederà a informare il controinteressato, indicando quale documentazione è stata richiesta e per quali finalità.
Il concorrente che effettua l'accesso agli atti si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni acquisite a seguito dell'accesso.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 241 del 12.2.2016, attuativa dell'art. 44 della L.R. F.V.G. n. 26 del 12.12.2014, l'istanza di accesso dovrà essere inviata alla Regione (cuc@certregione.fvg.it) e per conoscenza ad ARCS (PEC), che ne curerà la sola istruttoria.
Eventuali ricorsi in materia di accesso agli atti dovranno essere notificati alla Regione.

CONTENZIOSO
Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 241 del 12.2.2016, attuativa dell'art. 44 della L.R. F.V.G. n. 26 del 12.12.2014, eventuali ricorsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, relativi alla procedura di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla Regione, in qualità di Soggetto Aggregatore committente, ed all'ARCS quale Stazione Appaltante ausiliaria.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUC, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente procedura viene svolta da ARCS ai sensi dell'articolo 44, comma 4 bis, della Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 nonché del successivo art. 13, comma 2, della Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 per conto della CUC Soggetto aggregatore regionale.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente (PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it).
L'Ing. Francesco Zotta, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) a decorrere dal 25 maggio 2018 (PEC: privacy@certregione.fvg.it).
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.".
La Regione, attraverso il Servizio Centrale unica di committenza, opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito di questa procedura di acquisizione, o comunque raccolti da ARCS a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della gara stessa, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali.
Per la completa descrizione riguardo al trattamento dei dati personali effettuati, si rinvia all'informativa allegata (allegato C – Privacy). La riservatezza delle informazioni fornite è garantita compatibilmente con le funzioni istituzionali svolte, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti, la normativa in materia di trasparenza e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi".

SCHEMA DI CONVENZIONE

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE – ID.19PRE024.1 CUC FVG

art. 1 Valore delle premesse
art. 2 Oggetto
art. 3 Titolare della procedura e soggetti contraenti
art. 4 Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi
art. 5 Durata della fornitura
art. 6 Determinazione del prezzo
art. 7 Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi dell'appaltatore
art. 8 Clausola risolutiva espressa
art. 9 Clausola penale
art. 10 Garanzia e responsabilità della fornitura
art. 11 Controllo di quantità e qualità
art. 12 Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto
art. 13 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione
art. 14 Fatturazione e pagamenti
art. 15 Tracciabilità' dei flussi finanziari
art. 16 Trattamento dei dati personali
art. 17 Controversie
art. 18 Informativa sul trattamento dei dati
art. 19 Spese contrattuali
art. 20 Rinvio ad altre norme
art. 21 Reportistica e monitoraggio della Convenzione
art. 22 Clausola finale
art. 23 Disposizioni finali

Definizioni

Nel quadro della Convenzione e del Contratto s'intendono per:

>CUC: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE: soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

>ARCS: L'Azienda Regionale di Coordinamento per la salute, così come istituita dalla L.R. n. 27/2018

>Ente/Azienda del SSR: chi acquisirà i beni in appalto.

"Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:

- IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste (BURLO)
- IRCCS "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (CRO)
- ARCS: l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
- Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) che succede all' Azienda per l'Assistenza Sanitaria n 5 "Friuli Occidentale" (AAS.5)
- Azienda Sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) che succede all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUI.TS) ed in parte del patrimonio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n 2 "Bassa Friulana-Isontina" (AAS.2) (relativamente alle strutture operanti nell'ambito del distretto alto isontino e del distretto basso isontino ed alle sedi ospedaliere di Gorizia e Monfalcone);
- Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) che succede all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) ed in parte del patrimonio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n 2 "Bassa Friulana-Isontina" (AAS.2) (relativamente alle strutture operanti nell'ambito del distretto est e del distretto ovest ed alle sedi ospedaliere di Latisana e di Palmanova) nonché all' Azienda per l'Assistenza Sanitaria n 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" (AAS.3);"

>Fornitore: l'offerente scelto dopo la procedura di gara

>Convenzione: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;

>Contratto derivato (singolo contratto): il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti.

TRA LE PARTI

TRA

- XXXXXX E DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE (DI SEGUITO CUC PER BREVITÀ), CON SEDE IN TRIESTE IN CORSO CAVOUR, N. 1, CHE INTERVIENE NEL PRESENTE ATTO, IN NOME E PER CONTO DELLA CUC, SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ISTITUITA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1, COMMA 455 DELLA LEGGE 296/2006 E DELLA L.R. 12 DICEMBRE 2014, N. 26 ARTICOLI DA 43 A 55, C.F. 80014930327, P. IVA 00526040324, IN QUALITÀ XXXXXXX;

E

- IL SIG.A XXXXXXXXXX NATO A XXXXXXXX IL XXXXXX, DOMICILIATA PER LA CARICA IN XXXXXXXX, VIA XXXXXXX, INTERVIENE NEL PRESENTE ATTO IN QUALITÀ DI XXXXXXXXX DELLA "XXXXXXXX", CON SEDE IN XXXXXXX, VIA XXXXXX, N. XXXX, C.F. /P.IVA XXXXXX, COME RISULTA DALLA PROCURA SPECIALE REP. N. XXXXX RACCOLTA N. XXXX, STUDIO NOTAI XXXXXXXXXX., DOTT. XXXXXXX, NOTAIO IN XXXXX, REGISTRATA A XXXXXXX IL XXXXXX AL N. XXX SERIE XX

RILASCIATA IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, CONSERVATA AGLI ATTI DELL'ARCS

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. _____ del _____ è stata indetta una gara a procedura _____ per l'affidamento della fornitura di…… e che con la determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:

- il "Disciplinare di gara";
- lo "Schema di convenzione";
- il "Capitolato tecnico";
- _____

- _____

- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del ARCS n. _____ del _____ è stato disposto di aggiudicare tra l'altro i lotti riportati in tabella, per un importo complessivo presunto pari ad € …….. IVA esclusa ed è stato disposto l'affidamento della fornitura in via definitiva con riserva di efficacia/efficace a favore di Codesta Spettabile ditta alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO

- che Codesta ditta ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo schema di convenzione e Capitolato tecnico/Condizioni particolari di Contratto, allegati alla procedura/RDO;

- che Codesta ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrante;

- che ai sensi e per gli effetti della L 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della presente convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del fornitore, conservato agli atti dell'ente;

- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, _____ ha prestato, in conformità all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria numero _____, rilasciata da _____ _____, per l'importo di € _____ (IN LETTERE_____/00);
- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

- che _____ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, CUC si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione;

oppure

- che la _____ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che a tal proposito è stato acquisito il certificato antimafia emesso dalla BDNA;

oppure

- che _____ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, CUC si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione o di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;

- che in relazione ai rischi da interferenza l'Azienda del SSR, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;

- ai sensi dell'art. 3 co.8 della legge 136/2010 è stato acquisito il documento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

VISTI

- il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di convenzione, il Capitolato tecnico e relativi allegati, conservati agli atti dell'ente e qui integralmente richiamati;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1
(Valore delle premesse)

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti dell'ARCS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.

art. 2
(Oggetto)

La convenzione disciplina l'affidamento della fornitura di **AGHI E SIRINGHE**.
La denominazione dei singoli Enti e i fabbisogni presunti sono specificati nel Capitolato tecnico di gara.
La fornitura di che trattasi è articolata in LOTTI corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.
Nel Capitolato tecnico sono altresì indicati i prezzi base fissati quale soglia massima.

art. 3

(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con l'aggiudicatario di ciascun singolo Lotto, la CUC istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 441, comma 455 della legge 296/2006, per conto degli Enti del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipula la Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura in oggetto, nei limiti dell'importo citato in premessa.
I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR interessate ed il Fornitore attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (vedere allegato "F").
Le Aziende del SSR potranno utilizzare la Convenzioni mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al fornitore.
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei "Contratti derivati".
Con la stipula della Convenzione, l'aggiudicatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto.

Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per CUC e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di "Contratti derivati" inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Amministrazioni, hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dalla CUC.
Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell'importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai "Contratti derivati" deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.
La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dai singoli Enti del SSR contraenti con l'emissione dei "Contratti derivati".
Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.
Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).
Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell'ARCS.
La Convenzione detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda e l'Aggiudicatario.

art. 4
(Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi)

I dati di attività/consumo indicati nel presente Capitolato sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche alle modifiche negli assetti organizzativi dei singoli Enti

del SSR interessati.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia in esaurimento l'importo massimo indicato per ciascun Lotto, all'aggiudicatario di ciascun Lotto potrà essere richiesta un'estensione contrattuale nella misura prevista dal bando di gara.
Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai "Contratti derivati" emessi, un aumento o una diminuzione dell'ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Le variazioni in aumento degli importi dei "Contratti derivati" potranno essere disposte dalle Amministrazioni contraenti stesse, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l'importo massimo, anche incrementato, previsto per ciascun Lotto indicato nella relativa Convenzione.
La riduzione apportata agli importi indicati nei "Contratti derivati" comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per ciascun Lotto. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell'importo massimo spendibile stabilito in Convenzione.
Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dalla Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell'ambito dell'accordo di Convenzione e dovrà essere tassativamente segnalato all'ARCS da parte della ditta interessata. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l'ARCS.

Qualora durante la durata della Convenzione la ditta introduca in commercio:

- nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici),
- un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura,

potrà inoltrare una proposta formale all'ARCS (SS Logistica Centralizzata), corredata dalla documentazione tecnica dei prodotti oggetto di aggiornamento, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati,
Solo a seguito della conclusione del procedimento di verifica di equivalenza autorizzata da ARCS la ditta potrà consegnare la nuova merce proposta. Eventuali consegne di merce difforme dai prodotti aggiudicati in sede di gara, non preventivamente autorizzate dall'ARCS, saranno oggetto di penale ai sensi dell'art. 9 del presente Schema di convenzione.
Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.lgs 50/2016. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 lett. a) di detto articolo, si rimanda a quanto eventualmente previsto in Capitolato tecnico, anche per ciò che concerne eventuali clausole di revisione dei prezzi, fermo restando che per tutto il primo anno di durata contrattuale i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati. Eventuali revisioni dei prezzi avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell'ARCS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.
Si rimanda al successivo art. 5 per ciò che concerne eventuali opzioni di proroga e rinnovi.
Per i primi dodici mesi i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati.
A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale l'appaltatore ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50/2016, primo periodo.
A tal proposito si premette che, poiché il prezzo offerto dall'operatore economico deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi per materiali e attrezzature, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali preventivabili variazioni, non potranno in ogni caso essere accolte richieste di revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della

presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione - in corso di vigenza dell'affidamento - di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).
Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a) comma 1 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, si prevede quanto segue:

a) ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, si specifica che esso potrà essere concesso nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta;
b) è comunque stabilito che, fino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione - per effetto di circostanze imprevedibili - si verifichi un aumento del costo dei fattori produttivi tale da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione potrà essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Sia nell'eventualità sub a) che in quella sub b), la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e l'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.
Il soggetto aggregatore/stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

art. 5
(Durata della fornitura)

La Convenzione stipulata con l'aggiudicatario di ciascun singolo Lotto ha durata di **48 mesi** dalla data della sua attivazione.
La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.
Gli Enti del SSR potranno aderire alla Convenzione mediante "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione.
In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall'ARCS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 12 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.
Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.Lgs 50/2016.
Le aziende potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzativa rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

art. 6
(Determinazione del prezzo)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

art. 7
(Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi dell'appaltatore)

Le consegne franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione dell'ordine, che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma-abbonamento concordato dal Servizio/Ufficio competente del singolo Ente del servizio sanitario regionale e la ditta aggiudicataria, con esclusione di consegne in blocco.
Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni stabilite dal Capitolato Tecnico.
È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo fax e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dal presente Schema di Convenzione.
I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.
I prodotti aggiudicati, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.
La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra (anche "in seconda", ossia un pallet sopra l'altro purché ciascuno rispetti il vincolo h120). I pallets utilizzati dovranno avere struttura e caratteristiche adeguate rispetto al peso e alle caratteristiche della merce trasportata. Non sarà effettuato il reso alla pari dei bancali utilizzati per la consegna.
In caso di aggiudicazione della fornitura, la ditta dovrà garantire l'effettuazione della prenotazione telefonica dello slot di scarico presso il Magazzino centralizzato al momento del ricevimento dell'ordine da parte di ARCS e di rispetto tassativo della prenotazione concordata con i referenti del Magazzino.
La ditta dovrà inoltre garantire la disponibilità, in caso di aggiudicazione della commessa, di un sistema di emissione di conferme d'ordine via email: a fronte di ogni ordine ricevuto da ARCS, la ditta dovrà inviare un documento di conferma di ricezione con indicazione dei tempi di consegna previsti per ciascuna linea d'ordine.

In caso di **indisponibilità temporanea** di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Ente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della problematica.
Nel caso di temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore (es: *indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione)*, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'ARCS e al Servizio/Ufficio competente della singola Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini indicando chiaramente:

- la denominazione del prodotto,
- il periodo di indisponibilità previsto,

- la causa di indisponibilità.

Per sopperire alla **carenza temporanea**, la ditta potrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) al medesimo prezzo: tale proposta verrà valutata dall'ARCS o dal Servizio/Ufficio competente della singola Azienda. Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non autorizzati dall'Ente.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, si procederà ai sensi dell'art 8.

art. 8
(Clausola risolutiva espressa)

La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e la CUC per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di convenzione;
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta della fornitura in argomento;
c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
e) cessione totale o parziale del contratto;
f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.
i) nei casi di cui all'art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR.
L'Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.
Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.
L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.
La CUC si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

art. 9
(Clausola penale)

L'Ente del SSR responsabile dell'esecuzione del contratto, quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all'Ente, e quando ciò comporti l'impossibilità di utilizzo dei beni per l'uso previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell'Ente destinatario:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;
- addebito degli eventuali danni;
- addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i termini, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa
- addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.
Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, la CUC si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

art. 10
(Garanzia e responsabilità della fornitura)

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta.
In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 11, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.
La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema di Convenzione, nonché la risoluzione del contratto - in caso di

gravi violazioni - ai sensi dell'art. 7 dello Schema di Convenzione.

Si rimanda integralmente al capitolato tecnico per quel che concerne le modalità di garanzia e assistenza tecnica.

art. 11
(Controllo di quantità e qualità)

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati degli Enti del SSR e/o del Magazzino Centralizzato dell'ARCS.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.
Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.
Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

art. 12
(Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)

Cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).
È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 105 del D. Lgs. 50/2016.
Cessione del credito
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art.106 comma 13 D.lgs 50/2016).
Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105 D.lgs. 50/2016.

(*da inserire se l'Aggiudicatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto*)
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare le prestazioni oggetto della presente convenzione.

(*da inserire se l'Aggiudicatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto*)
L'Aggiudicatario affida in subappalto, in misura non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia alla ditta_____l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:
_____
_____
_____

Con la stipula della presente Convenzione, l'Aggiudicatario dichiara di avere rispettato le condizioni previste dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto delle

prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare e dalla normativa medesimi
NON è ammesso il Subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerte in sede di gara.

art. 13
(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione)

La CUC in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.
E' fatto salvo il diritto della CUC e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

art. 14
(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).
Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.
Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.
Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il "Contratto derivato.
Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).
Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

art. 15
(Tracciabilità' dei flussi finanziari)

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

art. 16
(Trattamento dei dati personali)

Con la sottoscrizione del presente AQ, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'AQ stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni

previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.
Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto dell'AQ.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso.

art. 17
(Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUC, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

art. 18
(Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati alle singole aziende del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale

art. 19
(Spese contrattuali)

La convenzione verrà stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art.32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 con firma digitale.
Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti del SSR, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 20
(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato tecnico, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 21
(Reportistica e monitoraggio della Convenzione)

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.
Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell'ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G").
Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo PEC: arcs@certsanita.fvg.it con oggetto: "report convenzione gara ID_____".
I trimestre = dati gennaio > marzo
II trimestre = dati aprile > giugno
III trimestre = dati luglio > settembre
IV trimestre = dati ottobre > dicembre
Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, l'aggiudicatario dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS

art. 22
(Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte della CUC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

art. 23
(Disposizioni finali)

L'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal comma 1.
È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti

regionali che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D. lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 03/Pres, quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati.
In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
L'appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1.
Il committente ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.
Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia è accessibile al link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente.

Allegati allo Schema di Convenzione:

- *Fac simile "Allegato F": contratto derivato*
- *Fac simile "Allegato G": report monitoraggio convenzione*

FAC-SIMILE "Allegato F": Contratto derivato
GARA ID:…… /CUC
OGGETTO:……

Nome fornitore:	
Via:	
Città:	
Telefono:	
FAX/E-MAIL/PEC FORNITORE	
partita IVA:	
N.della richiesta:	
Prot___Data:	

E.p.c.

ARCS:	Azienda Regionale di Coordinamento per la salute
PEC	arcs@certsanita.fvg.it

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

per conto di (indicare l'Amministrazione Contraente) _____

Direzione/Altro _____

Codice Fiscale/Partita Iva _____ con sede in _____

Via _____ n_____, CAP _____ tel _____

Fax/ PEC_____

Vista la Convenzione per la fornitura di _____ agli Enti del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, Lotto/i _____, stipulata da CUC, con il Fornitore _____

ORDINA

la fornitura di _____, ai sensi e per gli effetti della Convenzione succitata e di tutte le disposizioni della medesima, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati

A - Attivazione della fornitura fino alla scadenza della Convenzione stessa

B – Referente dell'Unità richiedente alla Richiesta di consegna_____

N. Lotto	CIG DERIVATO	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO UNITARIO	QUANTITATIVO PER .....MESI	TOTALE

Totale ordinativo Iva esclusa _____

IVA _____

Totale ordinativo Iva inclusa _____

Il contatto con il Fornitore dovrà avvenire con le modalità stabilite nello schema di convenzione

Le Richieste di consegna verranno emesse via fax/….(altro)

Le fatture, salvo quanto diversamente comunicato, dovranno essere intestate a :

Amministrazione Contraente _____

Codice Fiscale o Partita IVA _____

CAP _____Città _____ Via _____ n._____

per l'Amministrazione Contraente

(Timbro e firma) _____

FAC-SIMILE "Allegato G": report monitoraggio convenzione (da inviare su richiesta dell'ENTE)

ID GARA	
OGGETTO GARA	
DETERMINA AGGIUDICAZIONE	
NOME FORNITORE	
FAX/E-MAIL/PEC FORNITORE	
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO (I,II,III,IV)	

NUMERO LOTTO	CIG	NUMERO ORDINE	CODICE PRODOTTO	DATA ORDINE	UNITA' ORDINANTE	IMPORTO ORDINE IVA ESCLUSA

L'invio dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'indirizzo di posta elettronica arcs@certsanita.fvg.it (Oggetto: report convenzione gara ID_____)

I trimestre = dati gennaio > marzo
II trimestre = dati aprile > giugno
III trimestre = dati luglio > settembre
IV trimestre = dati ottobre > dicembre

CAPITOLATO TECNICO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE– **ID.19PRE024.1 CUC FVG**

1. Specifiche tecniche dei lotti, fabbisogni presunti, prezzi a base d'asta, opzioni e cauzioni provvisorie → RINVIO
2. Codici CIG
3. Documentazione tecnico qualitativa
4. Modalità di attribuzione dei punteggi

1. SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI, FABBISOGNI PRESUNTI PER 48 MESI, PREZZI A BASE D'ASTA, OPZIONI CONTRATTUALI E CAUZIONI PROVVISORIE DA VERSARE → Rinvio al file "Allegato al Capitolato Tecnico ID.19PRE024.1 CUC FVG"

Caratteristiche generali: tutti i prodotti devono essere sterili, presentare marchio CE e le etichette conformi a quanto previsto all'art. 120 "Disposizioni transitorie" del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 e alle nuove date di applicazione introdotte dal Regolamento UE 561/2020.
Inoltre devono presentare, per tutti i lotti, il codice a barre sulla confezione minima distribuibile e devono rispondere ai saggi previsti dalla Farmacopea in vigore.
Al momento degli Ordinativi di Fornitura nonché al momento della consegna, tutti i dispositivi medici offerti dovranno essere in regola con gli obblighi di registrazione presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute e quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/745.

Tutti i materiali devono essere LATEX FREE e FTALATI FREE con particolare riferimento agli ftalati come al punto 7.5 dell'allegato 1 della Legge 247/44 del 2007, biocompatibili ed inoltre gli aghi devono essere fusi in un corpo unico. Tali caratteristiche dovranno risultare da apposite dichiarazioni o debitamente segnalate nelle schede tecniche dei prodotti offerti.

AGHI PER INIETTORI INSULINA A PENNA CON/SENZA SISTEMA DI SICUREZZA:
Aghi per iniettori insulina a penna, compatibile con tutte le penne per farmaci antidiabetici in commercio o altri farmaci antidiabete non insulinici.
Il sistema di sicurezza, ove previsto, deve essere passivo ed irreversibile lato paziente.
Per irreversibilità si intente la non riattivazione del sistema di sicurezza atta a proteggere da punture accidentali.

SIRINGHE MONOUSO
Le siringhe monouso sono costituite da 3 pezzi: cilindro, stantuffo e guarnizione di tenuta.
In particolare devono essere costituite da un cilindro in plastica terminante con un cono perforato, sul quale può essere montato l'ago; quest'ultimo, se presente, deve essere dotato di idonea protezione in plastica e già raccordato alla siringa.
All'interno del cilindro scorre uno stantuffo, anch'esso in plastica, munito di capsula che presenta anelli laterali (guarnizione di tenuta) atti a garantire la perfetta tenuta della siringa. Tale capsula deve essere prodotta in gomma sintetica, priva di componenti in lattice. Pertanto la siringa deve potersi definire "LATEX FREE".
Per facilitare lo scorrimento dello stantuffo può essere impiegata idonea sostanza lubrificante, chimicamente inerte, ad es. olio di silicone, della quale non devono però rimanere eccessi che potrebbero contaminare il contenuto della siringa. Lo stantuffo deve garantire una resistenza tale da non fuoriuscire nelle normali condizioni d'uso.
I materiali di cui le siringhe sono composte non devono cedere al loro contenuto sostanze tossiche, né reagire chimicamente con gli iniettabili in esse contenuti, per lo meno nel breve periodo entro il quale avviene il contatto e, comunque, devono soddisfare ai requisiti stabiliti in materia.
Devono essere sufficientemente trasparenti da consentire di vedere bollicine d'aria o particelle estranee; devono riportare sulla superficie esterna, incisa o stampata con inchiostro indelebile,

una scala graduata indicante il volume (o le Unità, come nel caso di quelle per insulina) della siringa.
Gli inchiostri, le colle e gli adesivi eventualmente utilizzati per marcare la siringa o per incollare e fissarne l'imballaggio non devono migrare attraverso la parete.

SIRINGHE MONOUSO LUER LOCK

Devono avere le stesse caratteristiche sopra descritte. Guarnizioni di tenuta a volume conico.
Lo stantuffo, anch'esso in plastica, munito di capsula che presenta anelli laterali atti a garantire la perfetta tenuta della siringa e dovrà essere dotato di alette non pieghevoli. Tutte devono avere una scanalatura per evitare la fuoriuscita dello stantuffo. Per tutte le siringhe dovrà essere esplicitato il diametro interno del cilindro. Le siringhe dovranno essere inoltre compatibili con i sistemi di infusione in uso presso le aziende sanitarie della regione.

2. CODICI CIG:

Nella tabella di seguito riportata vengono indicate, per ogni lotto, le seguenti informazioni: codice CIG e importo da versare per la contribuzione dovuta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

cig	lotto	Importo da versare
97261164D4	ID.19PRE024.1 CUC - LOTTO 06	Non dovuto
9726127DE5	ID.19PRE024.1 CUC - LOTTO 19	€ 80,00
97261408A1	ID.19PRE024.1 CUC - LOTTO 22	Non dovuto
97261619F5	ID.19PRE024.1 CUC - LOTTO 24	€ 20,00
9726171238	ID.19PRE024.1 CUC - LOTTO 40	Non dovuto
97261798D0	ID.19PRE024.1 CUC - LOTTO 41	Non dovuto
972619238C	ID.19PRE024.1 CUC - LOTTO 42	€ 35,00

Si ricorda che Il pagamento dei CIG (e l'ottenimento dei "PASSOE") potrà essere effettuato non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara.
Gli importi dei CIG sono superiori rispetto alle basi d'asta, in quanto sono comprensivi anche delle "opzioni contrattuali" (proroghe ed opzioni) già "ciggate" dall'ARCS in fase di indizione della gara.

3. DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA

La "busta tecnica" telematica dovrà contenere **per ciascun lotto** i documenti sotto elencati.
La documentazione tecnica dovrà essere firmata digitalmente; per quanto riguarda la modalità di firma digitale si rimanda al paragrafo 15 del Disciplinare.

Il concorrente dovrà inserire la documentazione sotto indicata nelle apposite "sezioni" contenute nell'area della "busta di risposta (tecnica)" di ogni singolo lotto/ RDO della piattaforma "eAppaltiFVG".

SEZIONE 1: Indice della documentazione tecnica: il fornitore dovrà allegare *l'indice dettagliato* della documentazione tecnica presentata utilizzando la tabella della sezione 2 (nell'indice dovranno essere chiaramente indicati il nome del documento tecnico prodotto e pag. corrispondenti)

rispettando l'ordine numerico consequenziale indicato.

SEZIONE 2: offerta tecnica: l'Offerta Tecnica dovrà essere strutturata secondo *l'indice* di cui alla SEZIONE 1. Ciascun documento dovrà essere prodotto in formato .**pdf" in formato testo leggibile, ricercabile ed estraibile** (NON sono ammessi file ".pdf" generati da scansione). Il fornitore dovrà inserire in una cartella compressa (non firmata digitalmente in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z) tutti i documenti di seguito elencati firmati digitalmente. I documenti presenti nella cartella compressa dovranno essere numerati, denominati ed inseriti rispettando l'ordine indicato nell'indice di cui alla SEZIONE 1.
In particolare dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

numero	DOCUMENTO RICHIESTO	Nell'indice:
1	**Copia offerta PRIVA prezzi-sconti":** inserire la copia dell'offerta economica priva dell'indicazione dei prezzi e degli sconti, riportante la seguente dicitura "Copia offerta SENZA prezzi": per ogni lotto dovranno essere specificati almeno i seguenti elementi: numero lotto di gara/voce del lotto codici-prodotto offerto e nome commerciale del prodotto offerto (da predisporre senza i prezzi sulla base del Fac-simile "Allegato E") al fine di consentire la corretta identificazione del prodotto offerto in gara.	Indicare Nome file …. pag. corrispondente
2	**Scheda tecnica:** per ogni prodotto offerto inserire la scheda tecnica e ogni altra documentazione (compresa dichiarazione latex free e ftalati free, secondo quanto disposto al punto 7.5 dell'allegato 1 della Legge 247/44 del 2007, ove pertinente, certificato CE, dichiarazione di conformità, istruzioni d'uso), per ogni prodotto offerto, che possa consentire una completa valutazione, in base ai criteri di valutazione sotto indicati; si precisa che nella documentazione presentata dovranno essere espressamente indicate ed evidenziate le caratteristiche tecniche richieste per i prodotti posti in gara.	
3	**Per i lotti 41 e 42**: Certificato di compatibilità ago-penna rilasciato dal produttore.	
4	**Altre dichiarazioni tecniche:** inserire dichiarazioni o documentazione a comprova della presenza delle caratteristiche tecniche previste dal capitolato tecnico e non desumibili dalla scheda tecnica.	

SEZIONE 3: Dichiarazione segreti tecnici.
inserire una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell'ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali: si rimanda a quanto previsto in merito nel dettaglio dall'art. 27 (Accesso agli atti) del Disciplinare di gara

NB: All'interno di ogni sezione della busta di eAppaltiFVG è possibile allegare un singolo file/cartella zippata per una **dimensione massima di 52 MB per ogni sezione**.

La commissione giudicatrice nel corso dell'esame tecnico qualitativo potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e dichiarazioni presentate con la documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata che non consenta la verifica di idoneità tecnica dei beni proposti- per tali si intende il possesso da parte degli stessi delle specifiche

tecniche indispensabili per l'accesso alla procedura, rilevata motivatamente dalla commissione, comporterà l'esclusione dalla gara.

4. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, in base alla seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i] dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)
n = numero totale dei requisiti *("sub-elementi di valutazione")*
Wi = punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1
Σn = sommatoria

La valutazione della Commissione Giudicatrice avverrà sulla base di quanto di seguito indicato:

I punti relativi al parametro qualità saranno attribuiti da un'apposita Commissione, il cui giudizio sarà insindacabile, in seguito alla valutazione della documentazione tecnica presentata ed eventuale campionatura qualora richiesta.
L'attribuzione del punteggio sarà eseguita sulla base dei parametri sotto indicati che saranno valutati in relazione alle specifiche finalità richieste.
La Commissione giudicatrice esprimerà i seguenti giudizi per ogni parametro qualitativo (ove non diversamente indicato) e in relazione agli elementi qualitativi delle proposte presentate:

giudizio	coefficiente
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Scarso	0,2
Non valutabile/non presente/non conforme	0,0

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI MAX
AGHI PER INIETTORI INSULINA A PENNA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA (rif. Lotto 41-42)			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
1.	confezionamento esterno - identificazione del prodotto	attribuzione del punteggio in relazione alla maggiore / minore chiarezza nell'identificazione del contenuto della confezione (indicazione delle misure, presenza delle istruzioni d'uso del prodotto e presenza dei pittogrammi/simboli previsti dalla normativa vigente)	5

2.	asetticità del dispositivo	attribuzione del punteggio in ragione della capacità di mantenere l'asetticità all'apertura del dispositivo fino al momento dell'impiego	se si: 5 se no: 0
3.	Facilità di penetrazione	attribuzione del punteggio in relazione alle sfaccettature dell'ago, saranno premiati gli aghi a 5 sfaccettature ed a parete ultrasottile	15
CARATTERISTICHE FUNZIONALI			
4.	Maneggevolezza e praticità d'uso	attribuzione del punteggio in relazione al diverso grado di maneggevolezza e praticità d'uso del prodotto offerto e campionato	14
5.	Metodo di sterilizzazione utilizzato	Sarà accordata preferenza all'offerta il cui prodotto sia sterilizzato dai raggi gamma	3
SISTEMA DI PROTEZIONE			
6.	meccanismo facilmente riconoscibile ed utilizzabile/intuitivo	i punteggi massimi saranno attribuiti ai dispositivi ritenuti migliori dalla Commissione dal punto di vista della facilità di riconoscimento e di utilizzo del meccanismo di protezione	14
7.	tipo di protezione	attribuzione del punteggio rapportata alla tipologia del sistema di protezione: verrà attribuito il miglior punteggio ai sistemi con protezione da ambo i lati (lato paziente e lato penna)	14
		Totale	**70**
AGHI PER INIETTORI INSULINA A PENNA <u>SENZA</u> DISPOSITIVO DI SICUREZZA (rif. Lotto 6)			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
1.	confezionamento esterno ed identificazione del prodotto	attribuzione del punteggio in relazione alla maggiore / minore chiarezza nell'identificazione del contenuto della confezione (indicazione delle misure, presenza delle istruzioni d'uso del prodotto e presenza dei pittogrammi/simboli previsti dalla normativa vigente)	15
2.	asetticità del dispositivo	attribuzione del punteggio in ragione della capacità di mantenere l'asetticità all'apertura del dispositivo fino al momento dell'impiego	se si: 10 se no: 0
3.	Facilità di penetrazione	attribuzione del punteggio in relazione alle sfaccettature dell'ago, saranno premiati gli aghi a 5 sfaccettature ed a parete ultrasottile	20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI			
4.	Maneggevolezza e praticità d'uso	attribuzione del punteggio in relazione al diverso grado di maneggevolezza e praticità d'uso del prodotto offerto e campionato	20
5.	Metodo di sterilizzazione utilizzato	Sarà accordata preferenza all'offerta il cui prodotto sia sterilizzato dai raggi gamma	5
		Totale	**70**
SIRINGHE MONOUSO CON AGO (rif. Lotto 19)			

CARATTERISTICHE TECNICHE			
1.	apertura	attribuzione del punteggio in ragione della presenza o meno dell'invito per l'apertura e della maggiore / minore facilità di apertura in modo asettico della confezione	3
2.	identificazione del prodotto	attribuzione del punteggio in relazione alla maggiore / minore chiarezza nell'identificazione del contenuto della confezione (indicazione delle misure, della modalità d'uso del prodotto, del marchio latex free)	3
CARATTERISTICHE TECNICHE			
1.	Facilità di penetrazione dell'ago	attribuzione del punteggio in relazione all'ottimizzazione dell'elemento oggetto di valutazione	14
2.	Resistenza alla fuoriuscita del pistone	attribuzione del punteggio rapportata all'effettiva capacità del presidio di evitare la fuoriuscita del pistone	14
3.	Trasparenza	attribuzione del punteggio in ragione del maggior / minor grado di trasparenza del cono della siringa	8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI			
4.	Scala graduata	attribuzione del punteggio in base alla maggiore / minore chiarezza nella facilità di lettura e nell'affidabilità della scala graduata presente sulla siringa (nitidezza, leggibilità, completezza delle diciture)	14
5.	Tenuta	attribuzione del punteggio in base alla maggiore / minore tenuta dell'ago al cono della siringa	14
		Totale	**70**
SIRINGHE MONOUSO SENZA AGO (rif. Lotto 22, 24)			
CONFEZIONAMENTO			
1.	apertura	attribuzione del punteggio in ragione della presenza o meno dell'invito per l'apertura e della maggiore / minore facilità di apertura in modo asettico della confezione	3
2.	identificazione del prodotto	attribuzione del punteggio in relazione alla maggiore / minore chiarezza nell'identificazione del contenuto della confezione (indicazione delle misure, della modalità d'uso del prodotto, del marchio latex free)	3
CARATTERISTICHE TECNICHE			
3.	Resistenza alla fuoriuscita del pistone	attribuzione del punteggio rapportata all'effettiva capacità del presidio di evitare la fuoriuscita del pistone	16

4.	Trasparenza	attribuzione del punteggio in ragione del maggior / minor grado di trasparenza del cono della siringa	16
CARATTERISTICHE FUNZIONALI			
5.	Maneggevolezza e praticità d'uso	attribuzione del punteggio in relazione al diverso grado di maneggevolezza e praticità d'uso del prodotto offerto e campionato	16
6.	Scala graduata	attribuzione del punteggio in base alla maggiore / minore chiarezza nella facilità di lettura e nell'affidabilità della scala graduata presente sulla siringa (nitidezza, leggibilità, completezza delle diciture)	16
		Totale	**70**

La Commissione Giudicatrice, al termine dei lavori in seduta non pubblica, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l'altro per ciascun lotto le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- alla dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito per il punteggio previsto per i criteri di valutazione <<qualità>> sopra indicati complessivamente almeno punti **42 su 70;**
- infine alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di **punti 70**; la Commissione assegnerà in tal caso **punti 70** all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$Pt = \frac{Pmax * POC}{POE}$$

In cui

Pt - punteggio tecnico da attribuire all'offerta presa in considerazione
Pmax - punteggio massimo attribuibile (punti 70)
POC - valore dell'offerta considerata
POE - valore dell'offerta con punteggio più elevato

LOTTI AL PREZZO PIU' BASSO (Rif. Lotto 40)

Verifica della rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche richieste, con attribuzione di un giudizio di idoneità / non idoneità da parte della Commissione e successiva aggiudicazione al prezzo più basso.

Parametri di valutazione PREZZO (max 30 punti):

La formula per l'attribuzione del punteggio economico prescelta è stata individuata tra quelle proposte nelle linee guida n. 2 di attribuzione del D. Lgs. N. 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. È stato deciso di utilizzare una formula non lineare con la scelta di introdurre il coefficiente 0,4 (coefficiente compreso tra 0 e 1).

Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà quindi calcolato sulla base della seguente formula:

$$P_{e(i)} = 30 * \left(\frac{R_i}{R_{max}}\right)^{0,4}$$

$P_{e(i)}$ = punteggio economico assegnabile a ciascuna offerta;
R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo rispetto al prezzo base del lotto;
R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente rispetto al prezzo base del lotto;
0,4 = coefficiente

Il punteggio finale da attribuire alle offerte verrà calcolato attraverso la sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli criteri per ciascuna offerta (tot QUALITA' + tot PREZZO).
In ciascuna operazione di calcolo e conseguentemente anche per il punteggio finale, viene presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale che viene arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimane invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro.
La fornitura è affidata, per ogni singolo lotto, al concorrente che consegue il punteggio complessivo più elevato a seguito dalla somma dei punteggi ottenuti nell'offerta tecnica e quelli ottenuti nell'offerta economica.